

# 安徽省招标采购技能大赛 · 三色笔记

招标投标法律法规部分 · 第三册 招标投标办法（7-10）

正式考试时间 9月19日 | 本册法规 4部

红色 · 必背（法条原文/数字/期限/罚则） 蓝色 · 重点理解（程序/概念/适用范围）  
黑色 · 一般了解（背景/补充/倡导）

## 7. 工程建设项目施工招标投标办法

### □ 必背要点

- [第15条] 招标文件发售期限：最短不得少于5日。
- [第31条] 投标文件编制时间：依法必须招标的项目最短不得少于20日。
- [第37条] 投标保证金：不得超过项目估算价的2%，但最高不得超过80万元。境内单位以现金或支票提交的应从基本账户转出。
- [第56条] 中标候选人公示：自收到评标报告之日起3日内公示，公示期不少于3日。
- [第57条] 中标候选人数量：限定在一至三人，标明排列顺序。
- [第58条] 国有资金项目：应当确定排名第一的中标候选人为中标人。
- [第62条] 签订合同期限：自中标通知书发出之日起30日内。
- [第63条] 退还投标保证金：签合同后5日内退还保证金及银行同期存款利息。
- [第65条] 书面报告提交期限：自发出中标通知书之日起15日内。
- [第53条] 报价修正原则：数字表示与文字表示不一致时，以文数字额为准；单价与工程量乘积与总价不一致时，以单价为准（若单价有明显小数点错位，以总价为准）。
- [第68条] 规避招标处罚：处项目合同金额5%以上10%以下罚款。
- [第74条] 串通投标处罚：中标无效，处中标项目金额5%以上10%以下罚款；情节严重取消一至二年投标资格。

### □ 重点理解

- [第8条] 施工招标条件：①招标人已依法成立；②初步设计及概算已批准；③资金或资金来源已落实；④有招标所需的设计图纸及技术资料。
- [第34条] 一个工程只能编制一个标底。标底在评标中作为参考，不得作为唯一依据。不得规定最低投标限价。可设最高投标限价。

[第46-47条] 串通投标认定：投标人串通（约定抬高/压低报价、分别以高中低价位报价、内部竞价内定中标人）；招标人与投标人串通（开标前开启投标文件泄露信息、泄露标底/评标委员会信息等）。

## 8. 工程建设项目勘察设计招标投标办法

### □ 必背要点

[第19条] 投标文件编制时间：最短不得少于20日。

[第24条] 投标保证金：不得超过勘察设计估算费用的2%，最多不超过10万元（注意：与施工招标80万不同！）。

[第41条] 中标候选人公示：接到评标报告之日起3日内公示，公示期不少于3日。

[第42条] 签订合同期限：自中标通知书发出之日起30日内。

[第44条] 退还投标保证金：签合同后5日内退还。

[第47条] 书面报告提交期限：确定中标人之日起15日内。

[第48条] 重新招标的情形：①资格预审合格的潜在投标人不足三个；②投标截止前提交投标文件的投标人少于三个；③所有投标均被否决；④有效投标不足三个使投标明显缺乏竞争。

[第45条] 使用未中标人技术方案：应征得书面同意，并支付合理的使用费。

### □ 重点理解

[第4条] 勘察设计可不招标的情形（注意与施工招标对比差异）：①涉及国家安全、国家秘密；②主要工艺技术采用不可替代的专利或专有技术，或建筑艺术造型有特殊要求；③采购人依法能自行勘察设计；④技术复杂能够满足条件的单位少于三家，不能形成有效竞争。

[第33条]

勘察设计评标方法：一般采用综合评估法。对业绩、信誉、人员能力及方案优劣综合评定。

## 9. 工程建设项目货物招标投标办法

### □ 必背要点

[第14条] 招标文件发售期限：最短不得少于5日。

[第30条] 投标文件编制时间：最短不得少于20日。

[第27条] 投标保证金：不得超过项目估算价的2%，最高不超过80万元。可以是招标人认可的其他合法担保形式（比施工招标多了此选项）。

[第51条] 履约保证金：不得超过中标合同金额的10%。招标人要求中标人提供履约担保的，应当同时向中标人提供货物款支付担保。

[第47-48条] 中标候选人一至三人。自收到评标报告之日起3日内公示，公示期不少于3日。国有资金项目确定排名第一的中标候选人。

[第51条] 签订合同期限：自中标通知书发出之日起30日内。

[第52条] 退还投标保证金：签合同后5日内退还。

[第32条] 关联企业投标限制（货物招标独有）：法定代表人为同一人的两个及以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司不得在同一货物招标中同时投标；一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。违反的，相关投标均无效。

## □ 重点理解

[第31条] 两阶段招标程序（货物招标重要特色）：第一阶段提交技术建议；第二阶段提交包括价格在内的最后投标文件。投标保证金应在第二阶段提出。适用条件：对无法精确拟定技术规格的货物。

[第44条] 货物评标方法选择：技术简单/统一→经评审的最低投标价法；技术复杂/难以统一→综合评估法。

[第25条] 技术规格要求：不得要求或标明某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者。如果必须引用，应在参照后面加上“或相当于”的字样。

[第23条] 主要设备、材料或供货合同的主要部分不得要求或允许分包。

## 10. 评标委员会和评标方法暂行规定

### □ 必背要点

[第9条] 评标委员会组成：成员五人以上单数，技术经济专家不得少于成员总数的三分之二。负责人由成员推举产生或由招标人确定，与成员有同等表决权。

[第11条] 评标专家条件：从事相关专业领域工作满八年并具有高级职称或同等专业水平。

[第12条] 不得担任评标委员会成员的情形（回避制度）：①投标人或投标人主要负责人的近亲属；②项目主管部门或行政监督部门的人员；③与投标人有经济利益关系；④曾因在招标评标活动中从事违法行为受过行政处罚或刑事处罚。

[第19条] 报价修正原则：大写和小写不一致→以大写为准；总价与单价不一致→以单价为准（小数点明显错误除外）；不同文字文本解释异议→以中文文本为准。

[第25条] 重大偏差情形（导致否决投标）：①未提供投标担保或担保有瑕疵；②投标文件没有授权代表签字和加盖公章；③项目完成期限超过招标文件规定；④明显不符合技术规格标准；⑤货物包装方式、检验标准等不符合要求；⑥投标文件附有招标人不能接受的条件；⑦不符合其他实质性要求。

[第26条] 细微偏差：实质上响应招标文件，但个别地方存在漏项或不完整，补正不会对其他投标人造成不公平。不影响投标文件的有效性。

[第27条] 否决全部投标条件：有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。

[第29条] 评标方法：经评审的最低投标价法、综合评估法或法律法规允许的其他方法。

[第30条] 经评审的最低投标价法适用范围：一般适用于具有通用技术、性能标准或招标人对其技术性能没有特殊要求的项目。

[第45-46条] 中标候选人一至三人。中标条件（二选一）：①最大限度满足综合评价标准；②满足实质性要求且经评审的投标价格最低（不低于成本）。

[第43条] 评标报告异议处理：对评标结论持异议的成员可书面阐述不同意见。拒绝签字且不陈述不同意见和理由的，视为同意评标结论。

[第54条] 评标委员会成员收受财物处罚：警告，没收财物，可并处三千元以上五万元以下罚款，取消担任评标委员会成员资格。

## □ 重点理解

[第10条] 专家确定方式：一般项目→随机抽取；技术复杂、专业性强或有国家特殊要求的项目→可以由招标人直接确定。

[第13条] 评标委员会成员义务（“五不得”）：不得与投标人私下接触；不得收受财物；不得向招标人征询确定中标人的意向；不得接受任何单位或个人提出的倾向或排斥特定投标人的要求；不得有其他不客观不公正行为。

[第17条] 招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标依据。

[第34-37条] 综合评估法：可采取折算为货币、打分或其他方法；需量化的因素及其权重应在招标文件中明确规定；完成后拟定“综合评估比较表”。

## 附录 评标委员会要求与评标方法对比

保证金、评标方法、偏差认定高频考点

### □ 评标委员会与专家要求

| 项目         | 要求                 | 依据         |
|------------|--------------------|------------|
| 成员人数       | ≥5人单数              | 招法第37条     |
| 专家比例       | ≥成员总数2/3           | 招法第37条     |
| 专家从业年限     | ≥8年                | 招法第37条     |
| 专家职称       | 高级职称或同等专业水平        | 招法第37条     |
| 大型公共建筑工程评标 | ≥9人                | 方案设计办法第27条 |
| 建筑设计方案评标   | 建筑专业专家≥技术经济专家总数2/3 | 设计招标办法第16条 |
| 专家确定方式     | 一般随机抽取，特殊可直接确定     | 条例第46条     |
| 中标候选人数量    | 1-3人，标明排序          | 条例第53条     |

#### 1. 投标保证金 VS 履约保证金

投标保证金：≤招标项目估算价的2%（不同类型有不同上限：施工/货物80万，勘察设计10万，房屋建筑50万）。

履约保证金：≤中标合同金额的10%。

#### 2. 经评审的最低投标价法 VS 综合评估法

经评审的最低投标价法：适用于具有通用技术、性能标准或招标人对其技术性能没有特殊要求的项目。完成后拟定“标价比较表”。

综合评估法：适用于技术复杂或难以统一标准的项目。可采取折算为货币、打分等方法。完成后拟定“综合评估比较表”。

### 3. 重大偏差 VS 细微偏差

重大偏差（导致否决投标）：未提供担保/无签字盖章/完成期限超期/技术规格不符/附有不能接受的条件等。

细微偏差（不影响有效性）：实质上响应招标文件，但个别地方存在漏项或不完整，补正不会对其他投标人造成不公平。评标委员会应书面要求在评标结束前予以补正。

安徽省招标采购技能大赛 · 三色笔记（招标投标法律法规部分）

第三册 招标投标办法（7-10） | 正式考试：9月19日

☐ 必背 · ☐ 重点理解 · ☐ 一般了解

施工招标办法 · 勘察设计招标办法 · 货物招标办法 · 评标委员会规定